RNI No. MAHBIL /2009/40124

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर्ष १२, अंक ९] शुक्रवार, मार्च १३, २०२६/फाल्गुन २२, शके १९४७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक **१३ मार्च, २०२६** रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा **नियम** ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

L. A. BILL No. X OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIFIED DEVELOPMENT CONTROL AND PROMOTION REGULATIONS, 2020.

सन २०२६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १०.

महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.

ज्याअर्थी, यात पुढे दिलेल्या प्रयोजनाकरिता महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (अपवादात्मक परिस्थितीत सुधारणा) यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ;

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—

संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, विस्तार व अंमलबजावणी.

१. (१) या अधिनियमास "महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (सुधारणा) अधिनियम, २०२६" असे म्हणावे.

(२) तो, महाराष्ट्र शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास लागू होईल.

(३) तो, संपूर्ण महाराष्ट्रास लागू राहील.

व्याख्या.

२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर-

(अ) "UDCPR" म्हणजे महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२०.

(आ) "कायदेशीर विद्यमान बांधकाम" म्हणजे महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० लागू होण्यापूर्वी तत्कालीन लागू नियमांनुसार अधिकृत परवानगीने बांधलेली इमारत.

(इ) "TDR" म्हणजे हस्तांतरित विकास हक्क (Transferable Development Rights).

(ई) "अपवादात्मक परिस्थिती" म्हणजे पूररेषा, नदीपात्र, पर्यावरणीय मर्यादा, नैसर्गिक कारणे अथवा शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती.

(उ) "स्थलांतर" म्हणजे कायदेशीर वसाहतीतील रहिवाशांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून इतरत्र हलविण्याची सक्ती.

महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील सुधारणा २०२० पूर्वीच्या कायदेशीर बांधकामांबाबत विशेष तरतूद.

३. (१) महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० लागू होण्यापूर्वी कायदेशीररीत्या बांधलेल्या व आजही अस्तित्वात असलेल्या इमारतींवर नवीन नियम मागील तारखेपासून (retrospective) लागू करण्यात येऊ नयेत.

(२) अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तत्कालीन मंजूर FSI व अतिरिक्त आवश्यकतेनुसार मर्यादित वाढीव FSI देण्याचा अधिकार संबंधित महानगरपालिकेला राहील.

अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तांतरित विकास हक्क वापराबाबत तरतूद.

४. (१) पूररेषा, नदीपात्र अथवा पर्यावरणीय कारणांमुळे पुनर्विकास अडथळ्यात येत असल्यास, अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून हस्तांतरित विकास हक्क वापरण्यास परवानगी देता येईल.

(२) ही तरतूद केवळ कायदेशीर व अधिकृत बांधकामांसाठी लागू राहील.

'स्थलांतर' संदर्भातील तरतुदी.

५. (१) कायदेशीर वसाहतींतील रहिवाशांचे सक्तीचे स्थलांतर करण्याचा कोणताही उल्लेख महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली किंवा राज्य गृहनिर्माण धोरणात करण्यात येऊ नये.

(२) पुनर्विकास अशक्य ठरल्याशिवाय स्थलांतराचा पर्याय विचारात घेतला जाणार नाही.

(३) स्थलांतर अपरिहार्य ठरल्यास, ते स्थानिक परिसरातच, समान किंवा अधिक क्षेत्रफळाच्या घरांसह करण्यात येईल.

पूर्वी दिलेल्या हस्तांतरित विकास हक्क मंजुरींचे संरक्षण.

६. (१) सन २०२० ते सन २०२३ या कालावधीत महानगरपालिका अथवा सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या हस्तांतरित विकास हक्क मंजुरी वैध मानण्यात येतील.

(२) अशा प्रकरणांमध्ये धोरणात्मक बदलामुळे नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.

पर्यावरणीय संतुलन व पूरनियंत्रण.

७. (१) नदीपात्र व पूररेषा व्यवस्थापनासाठी शासनाने स्वतंत्र, वैज्ञानिक व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात याव्यात.

(२) नागरिकांवर पुनर्विकास निर्बंध लादण्याऐवजी, नदी स्वच्छता, अतिक्रमण निर्मूलन व नैसर्गिक प्रवाह पुनर्स्थापन यावर भर देण्यात यावा.

(३) नदीकाठावरील बेकायदेशीर मातीचा भराव राडारोडा टाकून नदीचा नैसर्गिक उतार, नदीपात्र व पाणी वाहन क्षमता बाधित करणारे बेकायदेशीर अतिक्रमण दूर करणे.

नियम करण्याचा अधिकार.

८. शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, **शासकीय राजपत्रातील** अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन

महाराष्ट्र नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० लागू झाल्यानंतर अनेक महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः पिंपरी-चिंचवड व पुणे परिसरात, २०२० पूर्वी कायदेशीररीत्या उभारलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. पूररेषा, नदीपात्र व पर्यावरणीय कारणे पुढे करून अशा इमारतींवर नव्या नियमांची सक्ती करण्यात येत असून, याचा थेट परिणाम हजारो मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिकांवर होत आहे.

काही ठिकाणी याच नियमांतर्गत पूर्वी हस्तांतरित विकास हक्क (TDR) मंजुरी देण्यात आलेली असताना, धोरणातील विसंगतीमुळे आता त्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. तसेच "स्थलांतर" या संकल्पनेचा उल्लेख गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आल्याने कायदेशीर वसाहतीतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व २१ अन्वये नागरिकांना समानता व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कायदेशीर परवानगीने उभारलेल्या घरांवर अचानक निर्बंध लादणे किंवा स्थलांतराची भीती निर्माण करणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे.

म्हणूनच, सन २०२० पूर्वीच्या कायदेशीर बांधकामांचे संरक्षण करणे, पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या शक्य होण्याकरिता अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तांतरित विकास हक्क (TDR) व वाढीव FSI देण्याची तरतूद करणे, स्थलांतराचा सक्तीचा पर्याय वगळणे, तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी नागरिकांऐवजी शासनस्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२६.

शंकर जगताप,
(प्रभारी सदस्य).

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन

या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे :—

खंड ८.— या खंडान्वये या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आले आहेत.

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वरील प्रस्ताव हा सामान्य स्वरूपाचा आहे.

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांक १३ मार्च, २०२६.

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१
महाराष्ट्र विधानसभा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.